

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № поставки товаров

Бугакина
Татьяна
Александровна
«___» _____ 2024 г.

Подписано цифровой подписью: Бугакина
Татьяна Александровна
DN: c=RU, st=Новосибирская область, I=с.
Козинка, title=Директор, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КОЗИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
1.2.643.100.3=12083037393730393231333036,
1.2.643.3.1.1.1=120C3534313630363339383737
35, email=tustakcenter@rambler.ru,
givenName=Татьяна Александровна,
sn=Бугакина, cn=Бугакина Татьяна
Александровна
Дата: 2024.09.01 12:05:09

с.Усть-Тарка

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Козинская средняя общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Усть-Тарковского района Новосибирской области, в лице директора Бугакиной Татьяны Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Теремязева Людмила Александровна, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Теремязевой Людмилы Александровны, действующей на основании Свидетельства, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и в соответствии с п.5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом Контракта является поставка продуктов питания (далее – Товар) для нужд Заказчика в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. ИКЗ:

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет () рублей 00 копеек, **без НДС**: НДС не предусмотрен на основании применения Поставщиком упрощённой системы налогообложения, в соответствии с ч. 2 ст.346.11 Налоговым кодексом Российской Федерации.

Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренного Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Поставщик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Поставщика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 250 000 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

Оплата производится Заказчиком на основании представленных Поставщиком счета, счета-

фактуры (при наличии) и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.5. Изменение существенных условий Контракта допускается в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: 632164, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Козино, ул.Школьная, 13.

3.2. Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика.

3.3. Не позднее чем за 3 (три) рабочий день до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.1 Контракта, документ о приемке Товара в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру (при наличии).

В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.5.Срок поставки товара в течении 30 дней с момента заключения настоящего Контракта.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

4.1. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом.

4.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, указанных в п. 6.1 Контракта и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанного со стороны Поставщика документа о приемке Товара, проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке) , осмотра Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. Приемка Товара производится в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента поставки Товара.

После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в Приложении 1 к настоящему Контракту. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара.

При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

4.3. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.

4.4. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик

в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара в соответствии с п. 10.1 Контракта.

4.5. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.6. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о нем Заказчиком.

4.7. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4.8. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик подписывает акт приема-передачи товара. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

4.9. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.10. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п. 4.8 Контракта.

4.11. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, следует руководствоваться инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6;

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных условиями Контракта.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустраняемых недостатков.

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.8. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступления от условий Контракта или иные их недостатки, должен в течение 2 (двух) рабочих дней заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.4.5 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков этапов поставки принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.5. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке Товара по Контракту на основании представленных Поставщиком документов, предусмотренных условиями

Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, предусмотренные условиями Контракта, по итогам исполнения Контракта.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Поставщик гарантирует поставку Товара Покупателю надлежащего качества, соответствующего требованиям ГОСТ, надлежащего срока годности, оговоренного в заявке наименования, ассортимента, страны происхождения и соответствующего иным согласованным Сторонами условиям.

6.2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара российским стандартам в системе ГОСТ и обязуется подтверждать качество соответствующими сертификатами по видам продукции в каждой из поставляемых партий товара (соответствия,

качества, гигиенического и др.), копии которых передает Покупателю при поставке, а также гарантирует поставку Покупателю Товара надлежащего качества и оговоренного в спецификациях наименования, сорта, категории, страны происхождения, модели и модификации и т.д.

6.3. Качество Товара должно соответствовать характеристикам фирмы-изготовителя, быть в сохранном состоянии, пригодном для использования в целях, для которых такой Товар обычно используется.

6.4. Остаточный срок годности Товара, поставляемого по условиям настоящего Договора, должен составлять не менее 70 % от его общего срока годности.

При поставке Товара Поставщиком со сроком годности менее 30 % от срока хранения указанного в товаро-сопроводительных документах либо на упаковке Товара, Покупатель вправе отказаться от получения Товара и вернуть его Поставщику за его счет в течение 3 (Трех) дней с даты получения Товара. По договоренности Сторон, такой Товар может быть принят Покупателем от Поставщика на условиях, согласованных отдельным соглашением Сторон.

6.5. Товар, требующий строго температурного режима, должен храниться Покупателем при соблюдении температурного режима, указанного на упаковке Товара или в товаросопроводительных документах, предоставленных Поставщиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиков обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика).

7.6. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,

произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8.2. Срок исполнения Контракта до «31» декабря 2024 года включительно. Окончание срока исполнения Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

8.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях :

8.4.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.

8.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 5 (пять) календарных дней.

8.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

8.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других

8.4.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

8.5.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).

8.5.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

8.5.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

8.5.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

8.5.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).

8.5.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

8.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
Приложение: «Спецификация».

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик
Индивидуальный предприниматель
Теремязева Людмила Александровна
Адрес: 632160, НСО, Усть-Тарковский район,
с. Еланка, ул. Ленина, 32

р/с 40802810045000014184
к/с 30101810900000000673
Банк: Омское отделение № 8634
ПАО Сбербанк
БИК 045209673
ИНН 541605227417

Заказчик
МКОУ Козинская сош
Адрес: Новосибирская область, Усть-Тарковский
район, с. Козино, ул. Школьная, 13

ИНН 5416102724
КПП-541601001
р/с 03231643506550005100
корр счет 40102810445370000043
л/с 826.05.0041
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирска
БИК 015004950

Директор

_____/ИП Теремязева Л.А.

_____/Т.А.Бугакина

Приложение № 1
к муниципальному контракту
№ «___» _____ 2024 г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку товара**

Место поставки: 632164, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с. Козино, ул.Школьная, 13.

Срок поставки Товара: в течении 30 дней с момента заключения настоящего Контракта.

ИТОГО: 12 095 (Двенадцать тысяч девяносто пять) рублей 90 копеек, без НДС: НДС не предусмотрен на основании применения Поставщиком упрощённой системы налогообложения, в соответствии с ч. 2 ст.346.11 Налоговым кодексом Российской Федерации.

Поставщик
Индивидуальный предприниматель
Теремязева Людмила Александровна
Адрес: 632160, НСО, Усть-Тарковский район,
с. Еланка, ул. Ленина, 32

р/с 40802810045000014184
к/с 30101810900000000673
Банк: Омское отделение № 8634
ПАО Сбербанк
БИК 045209673
ИНН 541605227417

Заказчик
МКОУ Козинская сош

Адрес: Новосибирская область, Усть-Тарковский
район, с. Козино, ул. Школьная, 13

ИНН 5416102724
КПП-541601001
р/с 03231643506550005100
корр счет 40102810445370000043
л/с 826.05.0041
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирска
БИК 015004950

Директор

ИП Теремязева Л.А.

/Т.А.Бугакина